

<입문-제4장 행정법 관계.제1절 행정법 관계의 서설>

I. 행정법 관계의 의의와 특성

1. 행정법 관계의 개념

- 행정법 관계란 행정법에 의해 규율되는 법률 관계를 총칭하는 개념이다. 이는 행정주체와 국민 간의 관계를 주된 내용으로 하며, 공익의 실현을 목표로 하는 행정작용을 매개로 형성된다. 국가와 지방자치단체 등의 행정주체가 국민에게 권력적인 지위에서 명령하거나, 혹은 비권력적인 지위에서 협력적인 행위를 하는 모든 관계가 포함된다. 행정법 관계는 사법 관계와 근본적으로 구별되는 공법적 특성을 지닌다.

2. 행정법 관계의 정의

- 행정법 관계는 공법의 규율을 받는 법률 관계로서, 행정주체의 공권력 행사 또는 사인의 공법상 의무 이행 등 행정목적 달성을 위한 법률적 효과를 발생시킨다. 이는 국가의 통치 작용 중 행정이라는 특수한 영역에서 발생하는 권리와 의무의 집합이다. 행정법 관계의 존재는 행정소송이나 행정심판 등 공법상 구제 절차의 적용을 결정하는 근거가 된다.

3. 행정법 관계의 공법적 특성

- 행정법 관계는 사법 관계와 달리 일방적인 우월성과 복종성이 내포된 공법적 특성을 가진다.

(1) 권한과 의무의 주체

- 행정주체는 공익을 실현하기 위해 우월적인 권한(공권력)을 행사하며, 국민은 원칙적으로 이에 복종할 의무를 진다.

(2) 특수한 공법적 효력

- 공권력과 집행력이라는 특수한 효력이 인정된다.

① 공권력

- 일단 행정 행위가 발생하면 비록 흠결이 있더라도 권한이 있는 기관에 의해 취소되기 전까지 유효하게 통용되는 힘을 의미한다.

② 집행력

- 행정주체가 법적 절차를 거쳐 스스로 강제할 수 있는 힘을 의미한다.

(3) 법적 효력

- 불가쟁력과 불가변력 등 행정의 특수성에서 비롯되는 법적 효력이 발생한다.

II. 행정법 관계의 당사자

1. 행정법 관계의 기본 당사자

- 행정법 관계는 일반적으로 행정주체와 사인이라는 두 축을 중심으로 형성되며, 각 당사자는 공법상 권리와 의무를 가지고 서로 대립하거나 협력한다.

2. 행정주체

- 행정주체는 행정작용의 주체로서 자신의 이름과 책임으로 공법상 권리를 가지고 의무를 부담하는 법인 또는 기관이다. 국가와 지방자치단체가 가장 대표적이며, 공공 단체(한국 토지 주택 공사, 공립 대학) 및 공무 수탁 사인(운전 면허 시험 관리 기관)도 법률이 정하는 바에 따라 행정주체가 될 수 있다. 이들은 공권력을 행사하는 주체로서 관계의 일방에서 우월적인 지위를 차지한다.

3. 사인(국민)

- 사인은 행정법 관계에서 행정주체의 상대방으로서 권리를 향유하고 의무를 부담하는 자이다. 국민은 행정주체의 권력 행사에 대해 방어적인 공권(자유권적 기본권)을 가지며, 때로는 급부를 요구할 수 있는 공권(사회권적 기본권)을 가진다. 국민에게 부과되는 공법상 의무(납세 의무, 병역 의무)의 이행도 행정법 관계의 중요한 내용을 이룬다.

III. 행정법 관계의 내용 : 공법상 권리와 의무

1. 행정법 관계의 내용 개요

- 행정법 관계의 내용은 행정주체와 사인이 서로 가지고 대립하는 공권(공법상 권리)과 공의무(공법상 의무)이다.

1. 공권(공법상 권리)

- 공권은 행정법 관계에서 행정주체나 다른 사인에 대해 특정한 행위나 급부를 요구하거나 특정한 법적 이익을 향유할 수 있는 힘이다. 공권은 주로 국민이 행정주체에 대해 가지는 권리를 의미하며, 자유권적 공권(침해 배제 청구권, 방어권)과 수익적 공권(급부 청구권, 행정 개입 청구권)으로 나뉜다. 공권이 성립하기 위해서는 법규가 국민에게 이익을 부여하는 규정이어야 하며, 동시에 개인적이고 구체적인 이익으로 보호될 수 있도록 되어 있어야 한다.

2. 공의무(공법상 의무)

- 공의무는 행정법 관계에서 행정주체나 다른 사인에 대해 특정한 행위를 하거나 하지 않아야 할 법적 구속이다. 사인이 행정주체에 대해 가지는 대표적인 공의무로는 납세 의무, 병역 의무, 법규 준수 의무 등이 있다. 행정주체도 국민에 대해 법규에 따른 행정처분 의무, 정보 공개 의무 등의 공의무를 부담한다.

IV. 행정법 관계의 분류

- 행정법 관계는 행정주체가 어떤 지위에서 활동하는지에 따라 크게 권력 관계와 비권력 관계로 분류된다.

1. 권력 관계와 비권력 관계

- 권력 관계는 행정주체가 국민에 대해 공권력을 행사하는 우월적 지위에 있으면서 형성되는 관계이다. 행정처분(허가, 하명, 면제 등)과 행정 강제 등이 대표적이며, 강제성과 단일성이 특징이다. 이 관계에서 발생하는 분쟁은 행정소송의 대상이 된다. 비권력 관계는 행정주체가 국민과 대등한 지위에서 활동하는 관계이다. 이는 다시 공법상 계약, 행정 지도, 공법상 사실 행위 등을 포함하는 관리 관계와 공물 이용 관계 등을 포함하는 국고 관계로 세분화되기도 한다. 관리 관계는 공법의 규율을 받는 대등 관계이며, 국고 관계는 순수하게 사법의 규율을 받는 행정주체의 경제적 활동을 포함한다.

2. 사법 관계로의 전환 (행정법 관계의 사법화)

- 현대 행정의 영역이 확대되고 복잡해짐에 따라, 행정주체가 공익 목적을 달성하기위한 경우에도 사법의 형식을 빌려 활동하는 경우가 증가하고 있다. 예를 들어 국가가 특정 물품을 구매하거나 공유 재산을 대부하는 행위 등은 비록 행정목적과 관련되더라도 사법 관계로 취급되어 민사 소송의 대상이 된다. 행정법 관계가 사법적 규율을 받는 영역으로 전환되는 현상은 행정의 효율성을 높이는 동시에, 공법적 통제의 필요성을 여전히 남긴다. 사법 관계로 전환된 영역이라도 기본권 침해와 관련된 문제가 발생하면 헌법의 일반 원칙은 계속 적용된다.

V. 결론

- 행정법 관계는 행정주체의 우월적 지위와 공권력의 행사라는 특성을 바탕으로 공권과 공의무를 내용으로 한다. 특히, 권력 관계에서 나타나는 공정력, 집행력 등의 특수한 효력은 일반 사법 관계와 구별되는 행정법 고유의 영역을 형성한다. 현대 행정은 비권력적 관계의 비중이 커지면서 사법적 요소가 증가하고 있으나, 근본은 공익 실현을 목표로 한다는 점에서 공법적 통제가 필수적이다. 행정법 관계에 대한 명확한 이해는 향후 개별 행정작용과 이에 대한 구제 절차를 학습하는 데 있어 결정적인 준거점이 된다.